

Band IV: Fragen zur Selbstkontrolle

TEIL 7 – Vermögensversicherung

A) Haftpflichtversicherung

Seite 100:

1.) Was ist das Wesen der Haftpflichtversicherung? Welche wesentlichen Funktionen erfüllt sie?

Dreifachfunktion: Prüfung der Ansprüche ob gerechtfertigt (dem Grunde und der Höhe nach), Deckung begründeter Ansprüche und Abwehr unbegründeter Ansprüche

2.) Was bedeutet Schadenminderungspflicht?

Ist eine Obliegenheit nach Eintritt des Schadensfalles; der Kunde ist verpflichtet den Schaden so gering wie möglich zu halten

3.) Was ist ein Sachschaden in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung?

Ein einem Dritten zugefügter Schaden an seinem Eigentum; alles was kein Person- oder reiner Vermögensschaden ist

4.) Wann gilt der Versicherungsfall in der Haftpflichtversicherung meistens als eingetreten?

Verschuldenshaftung lt. ABGB: wenn folgendes vorliegt: Schaden, Kausalität, Verschulden, Rechtswidrigkeit
Gefährdungshaftung lt. PHG (Produkthaftungsgesetz) oder EHVG (Eisenbahner-Haftpflicht-Gesetz): Schaden, Kausalität

Schadenereignisprinzip (generell), **Verstoßtheorie** (Vermögensschadenhaftpflicht), **Lieferungstheorie** (Produkthaftung), **Manifestationstheorie/Feststellungsprinzip** (Umwelthaftung), **Claims-Made-Theorie**/Anspruchserhebungsprinzip (D&O, teilweise Rechtsschutz)

5.) Was ist ein „reiner Vermögensschaden“?

Ein Schaden, der nicht aufgrund eines vorangegangenen Sach- oder Personenschaden eingetreten ist; ist ein rein finanzieller Schaden

6.) Was ist ein „Tätigkeitsschaden“?

Ist ein Schaden an oder mit einer fremden Sache, der durch eine gewerbliche Tätigkeit entstanden ist.
Beispiel: wenn ein Installateur die Heizungsanlage eines Kunden reparieren soll und dabei das Gehäuse beschädigt

7.) Beschreiben Sie kurz den Unterschied zwischen Haftung und Deckung in der Haftpflichtversicherung.

Haftung ergibt sich kraft Gesetzes, Deckung ist wenn die Versicherung für meinen Schaden (= erhobener Anspruch) aufkommt; man kann auch haften wenn man keine Deckung hat (= nicht versicherter Schaden), aber man kann keine Deckung haben wenn man nicht haftet.

8.) Was versteht man unter Mangelnebenkosten (Nachbesserungsbegleitschäden)? Sind diese ohne besondere Vereinbarung in der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt?

Ein Schaden der entsteht, damit der eigentliche mangelhafte Schaden nachgebessert/behoben werden kann.
Beispiel: Fußbodenheizung falsch montiert, Estrich muss weggerissen werden. Sind ohne besondere Vereinbarung nicht in der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt.

9.) Grenzen Sie die Begriffe deliktische Haftung / vertragliche Haftung / Vertragshaftung voneinander ab.

Deliktische Haftung, auch als außervertragliche Haftung bezeichnet, bezieht sich auf die Verantwortlichkeit für Schäden, die durch unerlaubte Handlungen verursacht werden; Vertragliche Haftung bezieht sich auf die

Verantwortlichkeit für Schäden, die durch die Nichterfüllung oder Schlechterfüllung von vertraglichen Pflichten entstehen; Vertragshaftung ist ein allgemeiner Begriff, der die Haftung aus vertraglichen Beziehungen beschreibt. Sie umfasst sowohl die vertragliche Haftung als auch die Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einem Vertrag entstehen.

10.) Welche vertraglichen Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer einzuhalten? Welche Rechtsfolgen können bei Nichteinhaltung eintreten?

Für die Haftpflicht:

Vor Eintritt des Versicherungsfalles: Wahrheitsgemäße Angabe (korrekte Angabe von Jahreslohnsumme und Umsatz) und Beseitigung gefahrdrohender Umstände

Nach Eintritt des Versicherungsfalles: Schadenmelde/anzeige-, Schadenminderungs- und Schadenaufklärungspflicht; Mitwirkungspflicht; Anerkennungsverbot (VN darf Schaden gegenüber Geschädigten nicht anerkennen)

11.) Was wird unter der Herstellungs- und Lieferklausel verstanden?

Ausnahme die festgelegt ist in Artikel 7 Ausnahmen: der verursachte Schaden an der fremden Sache ist gedeckt, mein eigener Schaden nicht (Bsp. Messgerät für Ofen geliefert, dadurch entsteht Brand welcher gedeckt ist, mein Messgerät ist nicht gedeckt.)

Diese Klausel deckt Schäden ab, die während des Herstellungs- oder Lieferprozesses entstehen. Sie bezieht sich auf Fehler, die während der Herstellung oder Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen auftreten.

Die Herstellungs- und Lieferklausel konzentriert sich auf die Phase der Herstellung und Lieferung, während die Produkthaftung sich auf die Phase nach dem Verkauf des Produkts konzentriert.

Seite 107:

1.) Nennen Sie Berufsgruppen, für die eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgeschlossen werden sollte!

Versicherungsmakler, Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Sachverständige, Wirtschaftstreuhänder – alle die beratende Dienstleistungen erbringen

Seite 132:

1.) Wessen Interessen werden durch eine D&O-Versicherung geschützt?

Die D&O-Versicherung schützt die persönlichen Interessen von Führungskräften und Organen des Unternehmens, indem sie sie vor finanziellen Haftungsansprüchen und Rechtskosten bewahrt.

Indirekt schützt die D&O-Versicherung auch die Interessen des Unternehmens, indem sie die finanziellen und reputationsbezogenen Auswirkungen von Haftungsansprüchen gegen die Führungskräfte mindert.

Seite 137:

1.) Worin unterscheidet sich die Amtshaftpflichtversicherung von der Organhaftpflichtversicherung?

Die Amtshaftpflichtversicherung für Körperschaften ist für die Behörde/Gemeinde selber wenn Ansprüche erhoben werden, die Amtshaftpflichtversicherung für Organe deckt Schäden durch Tätigkeit des Organs an Dritten, und die Organhaftpflichtversicherung schützt die einzelnen Organe persönlich gegenüber Ansprüchen von Behörde/Gemeinde (Organ schädigt Behörde/Gemeinde).

B) Kreditversicherung

Die Kreditversicherung ist eine wichtige Absicherung für Unternehmen, die ihre Forderungen gegenüber Kunden schützen möchten. Sie bietet Schutz vor Zahlungsausfällen, sichert die Liquidität und trägt zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei. Durch die Prüfung der Kreditwürdigkeit und die Erstattung von Forderungsausfällen hilft die Kreditversicherung, das Risiko von finanziellen Verlusten zu minimieren und das Vertrauen in Geschäftsbeziehungen zu stärken.

C) Kautionsversicherung (Garantieversicherung)

Die Kautionsversicherung ist eine wichtige Absicherung für Unternehmen und Einzelpersonen, die finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen. Sie bietet Schutz vor Liquiditätsengpässen, stärkt das Vertrauen zwischen den Vertragsparteien und ermöglicht eine flexible Erfüllung von Verpflichtungen. Durch die Bereitstellung einer Bürgschaft oder Kaution durch den Versicherer wird das Risiko von finanziellen Verlusten minimiert und die finanzielle Stabilität des Versicherungsnehmers gesichert.